CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN POOL

tra

MAREGGIA ESTRUSI S.p.A., con sede legale in Correggio (RE), via dell'Argine Nuovo n. 24, capitale sociale euro 6.200.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02945170310, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Amedeo Castellin (di seguito la "Beneficiaria")

e

BANCA DI CREDITO VALCERRINA S.p.A., con sede legale in Casale Monferrato (AL), piazza del Cannone n. 7, codice fiscale e partita IVA 01189409848, iscritta all'albo delle banche al n. 5741, anche in qualità di Agente (di seguito l'"Agente")

ISTITUTO BANCARIO ALVESANA S.p.A., con sede legale in Piacenza, via Bertagnina n. 118, codice fiscale e partita IVA 02310774019, iscritto all'albo delle banche al n. 5209

BANCA POPOLARE DI MONTEBIANO S.c.p.A., con sede legale in Cremona, corso Vittorio Emanuele n. 61, codice fiscale e partita IVA 04071562096, iscritta all'albo delle banche al n. 4886

(di seguito, congiuntamente, le "Parti Finanziatrici" e, ciascuna, una "Parte Finanziatrice"; la Beneficiaria, l'Agente e le Parti Finanziatrici, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE

(A) la Beneficiaria opera nella produzione di profilati estrusi in alluminio per il settore dei serramenti e della componentistica industriale, con stabilimenti in Correggio (RE) e in Rio Saliceto (RE);

(B) la Beneficiaria è controllata da Casarigo Partecipazioni S.r.l., con sede legale in Correggio (RE), che alla data odierna detiene una partecipazione pari al 78% del capitale sociale (di seguito la "Controllante");

(C) la Beneficiaria ha richiesto alle Parti Finanziatrici un finanziamento destinato al rifinanziamento dell'indebitamento bancario esistente e al finanziamento del programma di investimenti industriali 2029-2033;

(D) le Parti Finanziatrici sono disponibili a concedere il finanziamento alle condizioni del presente contratto, a fronte del rilascio da parte della Controllante della fideiussione di cui all'articolo 5.3 e della sottoscrizione dell'atto di postergazione di cui all'articolo 5.4;

(E) le Parti Finanziatrici hanno conferito all'Agente il mandato di cui all'articolo 18.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ARTICOLO 1

(Premesse, definizioni, riferimenti e allegati)

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Nel presente Contratto i termini di seguito elencati, ove riportati con l'iniziale maiuscola, hanno il significato qui attribuito.

"Atto di Postergazione": l'atto sottoscritto in data odierna fra la Controllante, la Beneficiaria e l'Agente, avente ad oggetto la postergazione dei crediti della Controllante verso la Beneficiaria.

"Cambio di Controllo": il verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze: (a) la Controllante cessi di detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione rappresentativa di più del 50% del capitale sociale della Beneficiaria; ai soli fini della presente definizione la partecipazione indiretta si determina moltiplicando fra loro le percentuali di partecipazione al capitale sociale detenute lungo la catena societaria, indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo; (b) un soggetto diverso dalla Controllante acquisisca il controllo della Beneficiaria ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile; resta inteso che non costituisce Cambio di Controllo una Riorganizzazione Consentita.

"Certificato di Conformità": il certificato redatto secondo il modello di cui all'Allegato 2, sottoscritto dal legale rappresentante o dal direttore finanziario della Beneficiaria.

"Data di Verifica": il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2029 e fino alla Data di Scadenza Finale.

"Data di Scadenza Finale": il 31 maggio 2036.

"Dismissione Rilevante": qualsiasi atto di alienazione, a qualunque titolo, di beni della Beneficiaria o di una Società Rilevante il cui corrispettivo sia superiore a euro 1.000.000,00 per singola operazione ovvero a euro 2.500.000,00 in aggregato nel corso di un medesimo esercizio sociale, con esclusione delle alienazioni di magazzino e di prodotto finito compiute nell'esercizio ordinario dell'attività.

"DSCR": a ciascuna Data di Verifica, il rapporto fra il Flusso di Cassa Disponibile al Servizio del Debito e il Servizio del Debito del Periodo di Riferimento, arrotondato alla seconda cifra decimale.

"EBITDA": con riferimento a un Periodo di Riferimento, il risultato operativo consolidato del gruppo facente capo alla Beneficiaria, aumentato degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri, al netto dei proventi e degli oneri di natura non ricorrente concordati per iscritto con l'Agente.

"Evento Rilevante": ciascuno degli eventi elencati agli articoli 14.1, 14.2 e 14.3.

"Fideiussione": la fideiussione rilasciata dalla Controllante ai sensi dell'articolo 5.3.

"Flusso di Cassa Disponibile al Servizio del Debito": con riferimento a un Periodo di Riferimento, l'EBITDA diminuito delle imposte sul reddito effettivamente pagate e della variazione del capitale circolante netto commerciale.

"Giorno Lavorativo": un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte al pubblico in Italia.

"Gravame": qualsiasi ipoteca, pegno, privilegio, cessione in garanzia, vincolo di destinazione o altra garanzia reale, nonché qualsiasi patto avente effetto equivalente.

"Importo Totale": la somma dell'importo della Linea A e dell'importo della Linea B.

"Indebitamento Finanziario": qualsiasi indebitamento avente natura finanziaria, ivi compresi i debiti verso banche e altri finanziatori, i debiti rappresentati da titoli, i debiti derivanti da contratti di locazione finanziaria, i debiti derivanti da operazioni di factoring pro solvendo e le garanzie prestate a favore di terzi.

"Indebitamento Finanziario Netto": a ciascuna Data di Verifica, la somma algebrica delle seguenti poste risultanti dalla situazione contabile consolidata del gruppo facente capo alla Beneficiaria: (a) i debiti verso

banche e altri finanziatori, a breve, medio e lungo termine; (b) i debiti derivanti da contratti di locazione finanziaria; (c) i debiti rappresentati da titoli di debito; (d) il valore nominale delle garanzie prestate a favore di terzi; (e) i finanziamenti erogati dai soci, con esclusione di quelli integralmente postergati ai sensi dell'Atto di Postergazione; dedotte le disponibilità liquide e i titoli negoziabili prontamente liquidabili.

"Leva Finanziaria": a ciascuna Data di Verifica, il rapporto fra l'Indebitamento Finanziario Netto e l'EBITDA del Periodo di Riferimento, arrotondato alla seconda cifra decimale.

"Linea A": la linea di credito di cui all'articolo 2.1, lettera (a).

"Linea B": la linea di credito di cui all'articolo 2.1, lettera (b).

"Maggioranza delle Parti Finanziatrici": una o più Parti Finanziatrici le cui Quote di Partecipazione rappresentino complessivamente più dei due terzi dell'Importo Totale.

"Periodo di Riferimento": i dodici mesi che si chiudono alla Data di Verifica.

"Quote di Partecipazione": le quote di partecipazione delle Parti Finanziatrici al Finanziamento, indicate nell'Allegato 1.

"Riorganizzazione Consentita": qualsiasi operazione di riorganizzazione societaria che comporti il trasferimento, diretto o indiretto, della partecipazione detenuta dalla Controllante nella Beneficiaria, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il soggetto cessionario sia una società interamente controllata dalla Controllante; (ii) ne sia dato preavviso scritto all'Agente con almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto al perfezionamento; (iii) la Controllante confermi per iscritto all'Agente, entro la data di perfezionamento, che la Fideiussione resta pienamente efficace.

"Servizio del Debito": con riferimento a un Periodo di Riferimento, la somma delle quote capitale rimborsate o da rimborsare e degli interessi e oneri finanziari maturati su ogni Indebitamento Finanziario.

"Società Rilevante": ciascuna società controllata dalla Beneficiaria ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile.

1.3 I richiami a disposizioni normative si intendono riferiti al testo vigente. I termini espressi in giorni si intendono in giorni di calendario, salvo che sia specificato "Giorni Lavorativi". I termini espressi in mesi si computano secondo il calendario comune.

1.4 Costituiscono allegati al presente Contratto: Allegato 1 (Quote di Partecipazione); Allegato 2 (Modello di Certificato di Conformità); Allegato 3 (Modello di Richiesta di Utilizzo).

ARTICOLO 2

(Finanziamento)

2.1 Le Parti Finanziatrici concedono alla Beneficiaria, ciascuna pro quota e senza vincolo di solidarietà fra loro, un finanziamento per l'importo massimo complessivo di euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00), così articolato: (a) "Linea A": euro 35.000.000,00, da erogarsi in unica soluzione, destinata al rifinanziamento dell'indebitamento bancario esistente; (b) "Linea B": euro 15.000.000,00, linea rotativa utilizzabile in più soluzioni durante il Periodo di Disponibilità, destinata al finanziamento del capitale circolante e del programma di investimenti.

2.2 Ciascuna Parte Finanziatrice è obbligata nei limiti della propria Quota di Partecipazione. L'inadempimento di una Parte Finanziatrice non libera le altre né aggrava le loro obbligazioni.

ARTICOLO 3

(Scopo del Finanziamento)

3.1 La Beneficiaria si obbliga a destinare le somme erogate esclusivamente agli scopi indicati all'articolo 2.1.

3.2 Le Parti Finanziatrici non sono tenute a verificare la conformità dell'impiego allo scopo.

ARTICOLO 4

(Durata)

4.1 Il Finanziamento ha scadenza alla Data di Scadenza Finale.

4.2 Il Periodo di Disponibilità della Linea B scade il 31 maggio 2035.

ARTICOLO 5

(Condizioni sospensive e garanzie)

5.1 L'obbligo di erogazione è subordinato alla consegna all'Agente della documentazione societaria della Beneficiaria e della Controllante, in forma e sostanza soddisfacenti per l'Agente.

5.2 L'obbligo di erogazione è altresì subordinato all'assenza di un Evento Rilevante in atto alla data della richiesta di utilizzo e alla data dell'erogazione.

5.3 La Beneficiaria fa sì che le obbligazioni di rimborso derivanti dal presente Contratto siano garantite da fideiussione rilasciata dalla Controllante a favore delle Parti Finanziatrici, a prima richiesta e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per un importo massimo garantito non inferiore al 50% dell'Importo Totale e con efficacia estesa a tutte le linee di credito concesse ai sensi del presente Contratto.

5.4 La Beneficiaria fa sì che la Controllante sottoscriva l'Atto di Postergazione.

ARTICOLO 6

(Modalità di erogazione)

6.1 Le erogazioni sono effettuate mediante accredito sul conto corrente della Beneficiaria IT72G0331812700000000284915, acceso presso l'Agente.

6.2 Le richieste di utilizzo della Linea B sono irrevocabili e vanno trasmesse all'Agente secondo il modello di cui all'Allegato 3 con almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi di anticipo.

ARTICOLO 7

(Rimborso del Finanziamento)

7.1 La Linea A è rimborsata in 13 (tredici) rate semestrali posticipate, di cui le prime 12 (dodici) di euro 2.500.000,00 ciascuna e l'ultima di euro 5.000.000,00, con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, la prima delle quali il 31 maggio 2030 e l'ultima alla Data di Scadenza Finale.

7.2 Gli utilizzi della Linea B sono rimborsati al termine di ciascun periodo di utilizzo e comunque integralmente alla scadenza del Periodo di Disponibilità.

ARTICOLO 8

(Rimborso anticipato volontario - Cancellazione)

8.1 La Beneficiaria ha facoltà di rimborsare anticipatamente il Finanziamento, in tutto o in parte, con preavviso di 10 (dieci) Giorni Lavorativi, per importi minimi di euro 2.000.000,00 e multipli di euro 500.000,00. Il rimborso anticipato volontario effettuato prima del secondo anniversario della data di stipula comporta il pagamento di un compenso onnicomprensivo pari allo 0,50% dell'importo rimborsato; successivamente al secondo anniversario nessun compenso è dovuto.

8.2 Gli importi rimborsati anticipatamente a valere sulla Linea A non possono essere nuovamente utilizzati.

ARTICOLO 9

(Rimborso anticipato obbligatorio)

9.1 Dismissioni Rilevanti. (A) In caso di Dismissione Rilevante la Beneficiaria è tenuta a destinare il corrispettivo netto incassato al rimborso anticipato del Finanziamento, pro quota fra le Parti Finanziatrici e in imputazione alle rate della Linea A in ordine inverso di scadenza. (B) La Beneficiaria comunica all'Agente ogni Dismissione Rilevante entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dal perfezionamento dell'atto, indicando il bene alienato, il cessionario, il corrispettivo e la destinazione che intende dare al corrispettivo. (C) L'obbligo di cui alla lettera (A) non si applica qualora la Beneficiaria reinvesta il corrispettivo netto in immobilizzazioni funzionali all'attività di impresa entro 12 (dodici) mesi dal perfezionamento dell'atto e ne dia dimostrazione documentale all'Agente entro i successivi 30 (trenta) giorni. In difetto, l'obbligo di rimborso anticipato è adempiuto entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine di reinvestimento.

9.2 Cambio di Controllo. (A) Al verificarsi di un Cambio di Controllo, ciascuna Parte Finanziatrice ha diritto di richiedere la cancellazione della quota non utilizzata della propria Quota di Partecipazione e il rimborso integrale di quanto dovutole, mediante comunicazione scritta all'Agente da inviarsi entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera (B). Il rimborso è dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della Parte Finanziatrice. La facoltà è esercitata individualmente da ciascuna Parte Finanziatrice e il mancato esercizio da parte di una di esse non pregiudica l'esercizio da parte delle altre. (B) La Beneficiaria comunica all'Agente il verificarsi di un Cambio di Controllo entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dal perfezionamento dell'operazione che lo determina. (C) Nel periodo compreso fra la comunicazione di cui alla lettera (B) e la scadenza del termine di cui alla lettera (A) è sospeso il diritto della Beneficiaria di richiedere nuovi utilizzi della Linea B.

9.3 Sopravvenuta illiceità. Qualora per una Parte Finanziatrice divenga illecito mantenere il Finanziamento, la relativa Quota di Partecipazione è cancellata e la Beneficiaria rimborsa quanto dovuto a tale Parte Finanziatrice entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 10

(Pagamenti)

10.1 I pagamenti sono effettuati all'Agente, che li ripartisce fra le Parti Finanziatrici in proporzione alle rispettive Quote di Partecipazione, entro le ore 12:00 del giorno di scadenza.

10.2 Gli importi ricevuti sono imputati nell'ordine a: spese e oneri, commissioni, interessi di mora, interessi corrispettivi, capitale.

10.3 Ogni pagamento è effettuato al netto di compensazioni, ritenute o eccezioni di qualsiasi natura.

ARTICOLO 11

(Interessi)

11.1 Sulle somme erogate maturano interessi al tasso pari all'Euribor a sei mesi, maggiorato di un margine di 215 (duecentoquindici) punti base annui.

11.2 Gli interessi sono liquidati in via posticipata alle scadenze del 31 maggio e del 30 novembre di ciascun anno.

11.3 Sulle somme non pagate alla scadenza maturano interessi di mora nella misura del tasso di cui all'articolo 11.1 maggiorato di 200 (duecento) punti base annui, nei limiti consentiti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

ARTICOLO 12

(Imposte ed oneri)

12.1 Le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, connessi al presente Contratto sono a carico della Beneficiaria.

ARTICOLO 13

(Obblighi della Beneficiaria)

13.1 Obblighi informativi. La Beneficiaria si obbliga a trasmettere all'Agente: (A) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, corredati della relazione del soggetto incaricato della revisione legale, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio; (B) la situazione contabile consolidata semestrale entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura del semestre; (C) a ciascuna Data di Verifica, il Certificato di Conformità, entro 90 (novanta) giorni dalla Data di Verifica, corredato del prospetto analitico di calcolo degli indici.

13.2 Negative pledge. La Beneficiaria si obbliga a non costituire né consentire che sussista alcun Gravame sui propri beni, a eccezione dei Gravami esistenti alla data di stipula e comunicati per iscritto all'Agente, dei Gravami costituiti per legge e di quelli costituiti a garanzia di contratti di locazione finanziaria su beni strumentali acquisiti dopo la data di stipula per un valore complessivo non superiore a euro 6.000.000,00.

13.3 Pari passu. Le obbligazioni della Beneficiaria derivanti dal presente Contratto hanno e manterranno grado non inferiore a quello degli altri crediti chirografari non postergati.

13.4 Divieto di distribuzione. La Beneficiaria si obbliga a non deliberare né eseguire distribuzioni di utili o riserve qualora, alla Data di Verifica immediatamente precedente, la Leva Finanziaria sia risultata superiore a 3,00x.

13.5 Impegni finanziari. La Beneficiaria si obbliga a fare sì che, a ciascuna Data di Verifica: (A) la Leva Finanziaria non sia superiore a: - 4,00x, per le Date di Verifica dal 31 dicembre 2029 al 31 dicembre 2030; - 3,50x, per le Date di Verifica dal 30 giugno 2031 al 31 dicembre 2032; - 3,00x, per le Date di Verifica

successive; (B) il DSCR non sia inferiore a 1,20x.

13.6 Comunicazione degli Eventi Rilevanti. La Beneficiaria comunica all'Agente il verificarsi di un Evento Rilevante, e di ogni circostanza che ragionevolmente possa determinarlo, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

13.7 Assicurazioni. La Beneficiaria si obbliga a mantenere in essere, presso primarie compagnie, polizze assicurative contro i danni ai beni strumentali e per la responsabilità civile verso terzi, per massimali coerenti con la prassi del settore, e a trasmetterne copia all'Agente su richiesta.

13.8 Dismissioni. La Beneficiaria si obbliga a non compiere Dismissioni Rilevanti se non nel rispetto dell'articolo 9.1.

13.9 Mantenimento delle garanzie. La Beneficiaria si obbliga a fare sì che la Fideiussione sia mantenuta pienamente efficace per l'importo e con l'estensione previsti dall'articolo 5.3 per l'intera durata del Finanziamento e, ove la Fideiussione preveda un termine finale anteriore alla Data di Scadenza Finale, a fare sì che essa sia prorogata ovvero sostituita con garanzia di pari natura ed efficacia con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto a tale termine.

ARTICOLO 14

(Eventi di decadenza, risoluzione e recesso)

14.1 Decadenza dal beneficio del termine. (A) L'Agente, su istruzione della Maggioranza delle Parti Finanziatrici, può dichiarare la decadenza della Beneficiaria dal beneficio del termine nei casi previsti dall'articolo 1186 del codice civile. (B) La dichiarazione è resa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata e produce effetto dal quindicesimo Giorno Lavorativo successivo al ricevimento.

14.2 Risoluzione. Il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, su iniziativa dell'Agente e su istruzione della Maggioranza delle Parti Finanziatrici, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: (A) il mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente Contratto, che non sia stato rimediato entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla scadenza; (B) l'impiego delle somme erogate per scopi diversi da quelli indicati all'articolo 3.1; (C) l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 13.1, 13.6 e 13.8, che non sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla comunicazione dell'Agente; (D) il mancato rispetto degli impegni finanziari di cui all'articolo 13.5; (E) l'inadempimento agli obblighi di cui agli articoli 13.2 e 13.9, che non sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla comunicazione dell'Agente; (F) la non veridicità di una dichiarazione resa nel Certificato di Conformità, quando incida sul rispetto degli impegni finanziari.

14.3 Recesso. (A) L'Agente, su istruzione della Maggioranza delle Parti Finanziatrici, può recedere dal presente Contratto qualora un Indebitamento Finanziario della Beneficiaria o di una Società Rilevante, diverso da quello derivante dal presente Contratto, sia dichiarato esigibile anticipatamente per effetto di un inadempimento, sempre che l'ammontare complessivo di tale Indebitamento Finanziario sia superiore a euro 1.500.000,00. (B) L'Agente può altresì recedere qualora la Beneficiaria sia sottoposta a procedure esecutive o cautelari per importi superiori a euro 1.500.000,00 non estinte o sospese entro 30 (trenta) giorni.

14.4 Effetti. Nei casi di cui agli articoli 14.1, 14.2 e 14.3 la Beneficiaria è tenuta a rimborsare il capitale residuo, gli interessi maturati e ogni altro accessorio entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la dichiarazione dell'Agente ha prodotto effetto. Le dichiarazioni di cui agli articoli 14.2 e 14.3 sono rese nelle forme e con l'efficacia previste dall'articolo 14.1, lettera (B).

14.5 La tolleranza da parte dell'Agente o di una Parte Finanziatrice di un inadempimento non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto, che possono essere fatti valere in ogni momento. Ogni rinuncia deve risultare da atto scritto e sottoscritto dall'Agente su istruzione della Maggioranza delle Parti Finanziatrici.

ARTICOLO 15

(Inadempimento delle Parti Finanziatrici)

15.1 In caso di mancata erogazione da parte di una Parte Finanziatrice, la Beneficiaria può richiedere alle altre Parti Finanziatrici di subentrare pro quota, senza che ciò costituisca obbligo per le stesse.

ARTICOLO 16

(Commissioni)

16.1 La Beneficiaria corrisponde una commissione di mancato utilizzo pari allo 0,35% annuo sull'importo della Linea B non utilizzato, liquidata alle scadenze di cui all'articolo 11.2.

16.2 La commissione up-front, pari allo 0,80% dell'Importo Totale, è stata corrisposta alla data di stipula.

ARTICOLO 17

(Pagamenti effettuati da terzi)

17.1 I pagamenti effettuati da terzi sono accettati solo previo consenso scritto dell'Agente.

ARTICOLO 18

(Agente - Rapporti fra le Parti Finanziatrici)

18.1 Le Parti Finanziatrici conferiscono all'Agente mandato con rappresentanza per il compimento di ogni atto relativo alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 14.

18.2 L'Agente esercita i poteri di cui all'articolo 14 esclusivamente su istruzione della Maggioranza delle Parti Finanziatrici. In assenza di istruzioni l'Agente si astiene.

18.3 L'Agente non è tenuto a verificare la sussistenza di un Evento Rilevante né la veridicità delle dichiarazioni della Beneficiaria e non risponde nei confronti delle Parti Finanziatrici se non per dolo o colpa grave.

18.4 Le comunicazioni della Beneficiaria alle Parti Finanziatrici sono validamente effettuate mediante invio all'Agente.

ARTICOLO 19

(Invalidità parziale - Modifiche e rinunce)

19.1 L'invalidità di una singola clausola non pregiudica la validità delle restanti.

19.2 Ogni modifica del presente Contratto richiede la forma scritta e il consenso della Maggioranza delle Parti Finanziatrici, fermo restando che le modifiche relative all'Importo Totale, alle date di scadenza, alla

misura del margine e alle garanzie richiedono il consenso unanime delle Parti Finanziatrici.

ARTICOLO 20

(Modifica delle parti - Cessione dei crediti)

20.1 La Beneficiaria non può cedere il Contratto né i diritti da esso derivanti.

20.2 Ciascuna Parte Finanziatrice può cedere, in tutto o in parte, la propria Quota di Partecipazione a banche o intermediari finanziari vigilati, previa comunicazione all'Agente e alla Beneficiaria.

20.3 La cessione a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 20.2 richiede il consenso scritto della Beneficiaria, che non può essere irragionevolmente negato.

20.4 Qualora una Parte Finanziatrice non presti il consenso a una modifica per la quale è richiesto il consenso unanime, ovvero risulti inadempiente all'obbligo di erogazione, la Beneficiaria ha facoltà di designare un istituto sostitutivo che ne acquisti la Quota di Partecipazione al valore nominale maggiorato degli interessi maturati, e la Parte Finanziatrice interessata è tenuta a trasferirla.

ARTICOLO 21

(Consenso al trattamento dei dati)

21.1 Le Parti si danno reciprocamente atto dell'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

ARTICOLO 22

(Elezione di domicilio - Comunicazioni)

22.1 Le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

22.2 Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per la Beneficiaria, mareggiaestrusi@pec.it; per l'Agente, creditovalcerrina.corporate@pec.it. Le comunicazioni si intendono ricevute nel giorno di generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

ARTICOLO 23

(Disposizioni sulla trasparenza)

23.1 La Beneficiaria dichiara di avere ricevuto, prima della conclusione del Contratto, copia completa dello schema contrattuale e il documento di sintesi delle condizioni economiche.

23.2 Le Parti danno atto che il presente Contratto è frutto di trattativa individuale.

ARTICOLO 24

(Legge applicabile e foro competente)

24.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

24.2 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Correggio, 7 maggio 2029

Mareggia Estrusi S.p.A. _____ Banca di Credito Valcerrina S.p.A., anche quale Agente _____ Istituto Bancario Alvesana S.p.A. _____ Banca Popolare di Montebiano S.c.p.A. _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Beneficiaria approva specificamente per iscritto le clausole di cui agli articoli 8.1 (compenso per rimborso anticipato volontario), 9.1 (rimborso anticipato obbligatorio da dismissioni), 9.2 (rimborso anticipato obbligatorio da cambio di controllo), 10.3 (divieto di compensazione e di eccezioni), 13.2 (negative pledge), 13.4 (divieto di distribuzione), 13.5 (impegni finanziari), 14.1 (decadenza dal beneficio del termine), 14.2 (risoluzione), 14.3 (recesso), 14.5 (tolleranza), 18.3 (limitazione di responsabilità dell'Agente), 20.1 (divieto di cessione) e 24.2 (foro esclusivo).

Mareggia Estrusi S.p.A. _____

ALLEGATO 1 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Parte Finanziatrice	Linea A	Linea B	Quota di Partecipazione
Banca di Credito Valcerrina S.p.A.	euro 14.000.000,00	euro 6.000.000,00	40%
Istituto Bancario Alvesana S.p.A.	euro 12.250.000,00	euro 5.250.000,00	35%
Banca Popolare di Montebiano S.c.p.A.	euro 8.750.000,00	euro 3.750.000,00	25%
Totale	**euro 35.000.000,00**	**euro 15.000.000,00**	**100%**

ALLEGATO 2 - MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

Spett.le Banca di Credito Valcerrina S.p.A., in qualità di Agente

Oggetto: Contratto di Finanziamento in pool del 7 maggio 2029 - Certificato di Conformità alla Data di Verifica del [•]

Il sottoscritto [•], in qualità di [legale rappresentante / direttore finanziario] di Mareggia Estrusi S.p.A., ai sensi dell'articolo 13.1, lettera (C), del Contratto, dichiara quanto segue.

1. Alla Data di Verifica del [•] gli impegni finanziari di cui all'articolo 13.5 del Contratto risultano [rispettati / non rispettati] nei termini di seguito indicati.

2. Indebitamento Finanziario Netto: euro [•]. EBITDA del Periodo di Riferimento: euro [•]. Leva Finanziaria: [•]x. Limite contrattuale applicabile: [•]x.

3. Flusso di Cassa Disponibile al Servizio del Debito: euro [•]. Servizio del Debito: euro [•]. DSCR: [•]x. Limite contrattuale applicabile: [•]x.

4. Alla data del presente certificato non si è verificato alcun Evento Rilevante, ovvero si è verificato quanto segue: [•].

5. Si allega il prospetto analitico di calcolo degli indici.

[luogo e data] [sottoscrizione]

ALLEGATO 3 - MODELLO DI RICHIESTA DI UTILIZZO

Spett.le Banca di Credito Valcerrina S.p.A., in qualità di Agente

Oggetto: Contratto di Finanziamento in pool del 7 maggio 2029 - Richiesta di utilizzo della Linea B

1. Importo richiesto: euro [•]. 2. Data di utilizzo richiesta: [•]. 3. Durata del periodo di utilizzo: [•]. 4. Il sottoscritto dichiara che alla data odierna non sussiste alcun Evento Rilevante e che le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 5 del Contratto sono veritiere e corrette. La presente richiesta è irrevocabile.

[luogo e data] [sottoscrizione]